

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת עפ"י עבד

פ/25/6357

הצעת חוק אספקת החשמל (הוראת שעה), התשפ"ו-2025

הגדרות

1. בחוק זה –

"החברה" – חברת החשמל לישראל בע"מ ;

"חוק התכנון והבנייה" – חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965¹ ;

"מבנה" – בניין של קבע, לרבות בניין כאמור שלא ניתן לגביו היתר בנייה לפי חוק התכנון והבנייה, שמתקיימים בו כל אלה :

(1) שימש למגורים ערב תחילתו של חוק זה ;

(2) במועד תחילתו של חוק זה לא יועד להריסה ולא הוצא בעניינו צו הריסה שיפוטי ;

(3) לא נוספה לו תוספת בנייה כלשהי אחרי יום תחילתו של חוק זה ;

"מתחם" – מבנה או מספר מבנים סמוכים זה לזה, שמשמשים למגורים ושאינ לגביהם תוכנית מפורטת בתוקף ;

"השר" – שר האנרגיה והתשתיות.

2. אי-תחולת סעיף

על אף הוראות סעיף 157א לחוק התכנון והבנייה, אספקת חשמל למבנה תיעשה בהתאם להוראות חוק זה.

157א לחוק התכנון

והבנייה

3. חיבור לרשת

(א) השר, לבקשת רשות מקומית או מיוזמתו, רשאי לקבוע רשימת מתחמים, שיש לחברם לרשת החשמל, בצו שיפורסם ברשומות (להלן – הרשימה) ; מתחם ייכלל ברשימה אם מתקיימים בו שני אלה :

החשמל

¹ ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

(1) הוגשה לשר חוות דעת בכתב מאת מתכנן המחוז, שלפיה אין, על פני הדברים, מניעה להסדרה תכנונית של המבנים במתחם בתוכנית מפורטת; חוות הדעת תינתן בתוך 30 ימים מיום שמועד האנרגיה והתשתיות או הרשות המקומית שבה ממוקם המבנה ביקשו זאת ממתכנן המחוז; לא הוגשה חוות דעת בתוך 30 ימים, יראו כאילו ניתנה חוות דעת שלפיה אין מניעה כאמור;

(2) הרשות המקומית הנוגעת בדבר התחייבה לפעול להגשת תוכנית מפורטת להסדרת המתחם, בתוך שנתיים ממועד פרסום הצו; השר רשאי להורות על נוסח התחייבות כאמור ועל תנאיה.

(ב) פרסם השר רשימה כאמור בסעיף קטן (א), יעביר העתק ממנה, סמוך לחתימתה, לגורמים המפורטים להלן:

(1) במרחב תכנון מקומי כמשמעותו בסעיף 12 לחוק התכנון והבנייה, בו מועצת הרשות המקומית היא הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה – לראש הרשות המקומית וליושב ראש הוועדה המחוזית;

(2) במרחב תכנון מקומי שבתחומו נמצאות יותר מרשות מקומית אחת – לראש הרשות המקומית, ליושב ראש הוועדה המקומית וליושב ראש הוועדה המחוזית;

(3) במרחב תכנון מחוזי כמשמעותו בסעיף 12 לחוק התכנון והבנייה – ליושב ראש הוועדה המחוזית.

4. ערר על רשימה (א) גורם שקיבל רשימה, כאמור בסעיף 3(ב), רשאי לערר בפני השר על כך שמתחם מסוים כלול או אינו כלול ברשימה, בתוך 20 ימים מיום קבלת הרשימה.

(ב) במסגרת הדיון בערר, רשאי השר להחליט על הכללת מתחם ברשימה.

(ג) השר יחליט בערר, ויעביר את החלטתו למגיש הערר וכלל הגורמים הנוגעים בדבר כאמור בסעיף 3(ב), בתוך 30 ימים מיום ההחלטה.

5. אספקת חשמל (א) בתום 30 ימים לפחות מיום פרסום רשימה או מיום החלטה בערר כאמור בסעיף 4(ג), לפי המאוחר, רשאי השר להורות לחברה לספק חשמל למבנים במתחם שברשימה, בכפוף להמצאת אישורים מהרשות המקומית לחברה לפי סעיף קטן (ב), על עמידת המבנים בהגדרה של מבנה לפי חוק זה ועל הפקדת ערבות בנקאית בגובה 10,000 שקלים חדשים בידי מבקש החיבור (להלן – ההוראה).

(ב) השר יעביר העתק מההוראה לרשות המקומית הנוגעת בדבר; הרשות המקומית תמציא לחברת החשמל, בהקדם האפשרי, אישורים כמפורט להלן:

(1) אישור לעניין עמידת המבנים הכלולים במתחם לגביו ניתנה ההוראה, כולם או חלקם, בהגדרת מבנה לפי חוק זה, או חוות דעת שלפיה המבנים, או חלקם, לא עומדים בהגדרה האמורה, וזאת בתוך 30 ימים מקבלת ההוראה; לא הומצאה לחברת החשמל חוות דעת לגבי מבנה הכלול במתחם בתוך 30 ימים – יראו זאת כאילו אישרה הרשות המקומית את עמידת המבנה בהגדרת מבנה לפי חוק זה;

(2) אישור על הפקדת ערבות בנקאית בסכום האמור בסעיף קטן (א) בידי בעל זכות במבנה במתחם שברשימה, לטובת הוועדה המקומית והרשות המקומית הנוגעות בדבר, ולהבטחת הגשת בקשה להיתר בנייה לגבי המבנה וקידומה.

(ג) העתק ההוראה והאישורים שהמציאה רשות מקומית לפי סעיף קטן (ב), ישמשו כאסמכתא לאספקת חשמל למבנה, והחברה תספק את החשמל ללא כל אישור נוסף, ובלבד שמולאו התנאים המקובלים בחברה לגבי חיבור מבנים לרשת החשמל.

דיווח לשר הפנים 6. השר ידווח לשר הפנים על המבנים שיחוברו לרשת החשמל והנימוקים למתן ההוראה, טרם נתינתה.

הקמת רשת 7. נתן השר הוראה לפי סעיף 5, יחולו לגבי מתחם הכלול ברשימה הוראות אלה: ומתקנים לאספקת חשמל בשטח מתחם מזכה

(1) יראו את שטח המתחם כשטח שחלה עליו תוכנית מפורטת מאושרת לצורך ביצוע עבודות והקמת מתקנים הדרושים להולכה, לחלוקה או לאספקה של חשמל, ובכלל זה לעניין ההוראות לפי סעיף 261(ד) לחוק התכנון והבנייה; (2) בלי לגרוע מהוראות פסקה (1), ועל אף האמור בכל דין, הוועדה המקומית תהיה רשאית לתת אישור להקמת מתקנים הדרושים להולכה, להשנאה זמנית (ניידת), לחלוקה או להספקה של חשמל, ובכלל זה חדרי שנאים, בשטח המתחם כאמור;

(3) הקמתם של רשת חשמל עילית ושנאים על עמודים תותר במתחם כאמור בהתאם להוראות לפי סעיף 145(ו) לחוק התכנון והבנייה ובכפוף לקבלת הרשאה לפי סעיף 45 לחוק משק החשמל, התשנ"ו-1996, מאת מנהל מינהל החשמל במשרד האנרגיה והתשתיות, ובלבד שלא ניתן להטמין בשטח המתחם רשת תת-קרקעית או להקים בו חדרי שנאים, לפי העניין, בשל תנאי השטח.

- | | | |
|--------------|-----|--|
| ביצוע ותקנות | 8. | השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו. |
| שמירת דינים | 9. | אין בהוראות חוק זה משום מתן היתר למבנה לפי חוק התכנון והבנייה. |
| תוקף | 10. | חוק זה יעמוד בתוקפו חמש שנים מיום תחילתו. |
| תחילה | 11. | תחילתו של חוק זה חודש מיום פרסומו. |

ד ב ר י ה ס ב ר

הצעת חוק זו נועדה להסדיר את אספקת החשמל למבנים הנמצאים במתחמים, שאין לגביהם תוכנית מפורטת בתוקף על פי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 (להלן – חוק התכנון והבנייה), ושטרם הוסדרו במסגרת פרויקט תכנוני. מטרת ההצעה היא לאפשר לתושבים ליהנות מפתרון אנרגטי, מבלי להמתין להשלמת הליך תכנוני ארוך ומורכב.

לפיכך, מוצע לקבוע הוראת שעה שתחול למשך 5 שנים, שלפיה שר האנרגיה והתשתיות, לבקשת רשות מקומית או מיוזמתו, יהיה רשאי לפרסם בצו רשימה של מתחמים כאמור, אשר יש לחברם לרשת החשמל. לפי המוצע, מתחם ייכלל ברשימה בהתקיים שני תנאים: התנאי הראשון הוא שהוגשה לשר חוות דעת בכתב של מתכנן המחוז שלפיה אין מניעה עקרונית להסדרת תכנונית עתידית של המבנים בתוכנית מפורטת, והתנאי השני הוא שהרשות המקומית הרלוונטית התחייבה לפעול להכנת תוכנית מפורטת להסדרת המתחם בתוך שנתיים מיום פרסום הצו. כן מוצע שסמכות כאמור תחול רק לעניין מבנים אשר שימשו למגורים ערב תחילתו של החוק, אינם מיועדים להריסה ולא נוספה להם תוספת בנייה כלשהי לאחר יום תחילתו של החוק המוצע.

עוד מוצע לקבוע מנגנון ערר פנימי שיאפשר לגורמים רלוונטיים כמו ראש הרשות המקומית, יושב ראש הוועדה המחוזית ויושב ראש הוועדה המקומית (לפי העניין), לערער על הכללת מתחם ברשימה או על אי-הכללתו, כאשר ההכרעה בערר נתונה לשר. לאחר פרסום הרשימה או מתן החלטה בערר, השר יהיה רשאי להורות לחברת החשמל לספק חשמל למבנים, בכפוף לקבלת אישור מהרשות המקומית שהמבנים עומדים בהגדרת "מבנה" שבהצעת חוק זו, וכן אישור על הפקדת ערבות בנקאית בגובה 10,000 שקלים חדשים. העתק ההוראה בצירוף אישורי הרשות אודות עמידת המבנים הכלולים במתחם בהגדרת "מבנה" והפקדת הערבות הבנקאית לשם הבטחת התקדמות ההליך התכנוני, יישמשו כאסמכתה לחיבור המבנים לחשמל ללא צורך באישור נוסף.

בנוסף, מוצע להסדיר את הקמת תשתיות החשמל הנדרשות בתוך המתחמים, כך שביחס למתחם שנכלל ברשימה יראו את השטח כאילו חלה עליו תוכנית מפורטת מאושרת לצורך ביצוע עבודות וחיבור תשתיות הנדרשות לצורך אספקת חשמל, תוך שמירה על הגבלות והוראות תכנוניות שנקבעו בחוק התכנון והבנייה הקיים.

כן מוצע שהשר יחויב לדווח לשר הפנים מראש על מתן ההוראה לחיבור מבנים לחשמל ועל הנימוקים לכך.

הוראות החוק המוצע צפויות להקל על חיבור מהיר ויעיל של מבנים למערכת החשמל הארצית, על בסיס תנאים ברורים.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ה בכסלו התשפ"ו (15.12.2025)